

1500553-36.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500553-36.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500553-36.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2076827/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23729825 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 1039/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1039/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2076827 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO LUIZ CESAR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

LEONARDO LUIZ CÉSAR DA SILVA foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 20 de março de 2022, por volta das 17h45min, na Avenida Martino Basso, Jardim Zaíra, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado adquiriu,

tinha em depósito, guardava e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 2 tabletes de Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida por maconha, com massa líquida de 854g, droga ilícita que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14-5 e laudo de constatação de fls. 17-20.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl.214) e apresentou resposta à acusação. A testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a absolvição ou, ao menos, a desclassificação para os crimes previstos no artigo 28 e no parágrafo 3.º do artigo 33 da Lei 11.343/06, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-5), boletim de ocorrência (fls. 10-3), auto de exibição e apreensão (fls. 14-5), laudo de constatação (fls. 17-20), laudo toxicológico definitivo (fls. 254-6), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial (fl. 09), o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que estava com as drogas porque é usuário. Tem pressão alta e problema de insônia. Disse que em uma barraca de alimentos, o vendedor ofereceu as drogas por R\$700,00, cortou no meio e pagou o valor de R\$500,00, em dinheiro. Não estava com a droga para vender. Disse que é promotor da Italac e trabalha no mercado todos os dias das 07h às 16h, ganhando aproximadamente R\$ 2.300,00. No horários das 17h30min às 24h trabalha na pizzaria e recebe o valor aproximado de R\$ 1.500,00 (mídia digital). Sua versão não merece credibilidade.

O policial militar Dorival, na fase administrativa (fls.06-7), historiou que: (sic) "junto do meu colega de farda, Alisson Ribeiro Oliveira, no momento dos fatos, com a viatura M-30014, realizávamos patrulhamento ostensivo pela Avenida Martino Basso, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, e realizávamos a abordagem de um indivíduo, naquela via; só que naquele instante, pelo local da abordagem, passou um veículo Hyundai Tucson, de cor preta, cujo motorista, ao notar nossa presença, subiu o vidro como se quisesse impedir que nós o vissemos; isso gerou na gente a suspeita de que ele estivesse perpetrando algum ilícito, ou que se tratasse da Tucson, de cor preta, que nesta data, mais cedo, tinha sido utilizada na prática de um roubo; por isso, embarcamos na nossa viatura e fomos no encalço daquele carro e, acionando os sinais sonoros e luminosos, o abordamos na altura do nº 468, daquela avenida; o motorista foi identificado como Leonardo Luiz César da Silva, RG 46685694-SP; ao ser submetido à busca pessoal, nada de ilícito, em princípio, nós achamos em seu poder; só que ao questionarmos Leonardo sobre aquela postura - subida do vidro - ele se mostrou bastante irrequieto, reforçando nossa suspeição de que houvesse algo de ilícito naquele veículo, motivo pelo qual, passamos a fazer uma fiscalização administrativa, olhando os sinais identificadores e a documentação do carro, bem como a busca veicular; nisso, descobrimos que embaixo de uma caixa de som, instalada no porta-malas, no compartimento destinado ao pneu estepe, o abordado transportava 2 (duas) porções de uma erva esverdeada, prensada, semelhante à maconha, no formato de um 'tijolo' cortado; então questionamos Leonardo sobre

aquela substância, onde ele confirmou que se tratava mesmo de maconha, dizendo ter adquirido aquelas porções pelo valor de R\$500,00 (quinhentos reais), bem como que iria dividi-las em porções menores, para entregar a amigos dele". No mesmo sentido o depoimento do réu Alisson (fl.08).

Em juízo, o policial Alisson afirmou que durante abordagem de terceiro, o réu passou com um veículo Tucson. Diante do comportamento do réu, que fechou os vidros do carro, fizeram acompanhamento ao veículo e decidiram pela abordagem. Na busca veicular foram encontrados dois tijolos de maconha. O acusado disse que tinha comprado as drogas pelo valor de R\$500,00 e dividiria em pequenas porções para uso e comércio. Afirmou que estava uma garoa fina e o vidro do veículo do réu estava um pouco aberto, mas ao visualizar os policiais, fechou o vidro inteiro. As drogas estavam atrás de uma caixa de som. Disse que eram dois tijolos, um estava inteiro e o outro faltava um pedaço na ponta. O carro tinha insulfim, que com os vidros todos fechados, dificultaria a visualização (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A quantidade de droga encontrada e a forma em que era transportada -dois tijolos de maconha-, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros. Ressalta-se que a comprovação de trabalho, com carteira assinada, não impede o reconhecimento do crime de tráfico de drogas.

Nota-se que o réu adquiriu, tinha em depósito, guardava e transportava os entorpecentes, caracterizando, assim, o crime de tráfico de drogas que é de ação múltipla, comportando diversos núcleos para sua configuração. Nesse sentido precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA. RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS. AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) 7. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017). (...) 13. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 437.114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. TRÁFICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NULIDADES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE TESES EXAUSTIVAMENTE AFASTADAS. AGRAVO REGIMENTAL PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 0083562-58.2017.8.26.0050 -Voto nº 9 DESPROVIDO. (...) 3. O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é do tipo penal de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, ou seja, com previsão de inúmeras condutas delitivas, qualquer delas suficientes à caracterização do delito. (...) 10. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 1131420/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No mais, descabida a alegação da Defesa pela desclassificação para os crimes previstos no artigo 28 e no parágrafo 3.º do artigo 33 da Lei 11.343/06, diante da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida. Incompatível o volume de entorpecente apreendido com a alegação de consumo pessoal. Acresce-se ser ônus da Defesa comprovar a alegação de suposta orientação médica para o uso de maconha. No mais, não há prova nos autos de que a droga teria sido comprada ou seria consumida conjuntamente.

Neste sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Importa ponderar que, conforme decisão publicada na RT 546/327, para se fazer um cigarro de "maconha" tipo fininho ou bagana, basta 0,33g da referida droga, representando a quantidade de Cannabis sativa L apreendida (1.043,7g), no mínimo, 3.160 "cigarros" do tóxico, não havendo, pois, cogitar-se de posse para consumo próprio, ainda mais porque, já o uso de ínfima parte da substância, seria suficiente para ocasionar acentuada diminuição do rendimento psicomotor e depressão grave (Delton Croce e Delton Croce Júnior, "Manual de Medicina Legal", 5ª edição, Saraiva, pg. 636; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), lembrando que o entorpecente encontrado na forma de "tijolo" ainda seria acrescido de outras substâncias, de modo a aumentar-lhe o volume, tudo a desvendar o tráfico de forma clara." (TJSP, Apelação Criminal nº 0014769-33.2018.8.26.0050, Rel. Des. FARTO SALLES, j. 12.05.2022)

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CADEIA PÚBLICA- Pleiteia a desclassificação para o artigo 33, § 3º, da Lei nº11.343/06 Impossibilidade. Se o conjunto probatório revela, clara e indubitavelmente, a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia, inviabiliza-se a desclassificação do delito de tráfico para a conduta descrita no § 3º do art. 33 da Lei de Drogas. (...)"(TJSP, Apelação nº 0003707-60.2012.8.26.0129, Rel. Des. PAULO ROSSI, j. 25.09.13).

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (cert fls. 56-7 -proc 13304-48.2008), perfazendo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Registre-se que não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista

no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante das circunstâncias do delito, notadamente a quantidade de droga apreendida -réu preso em flagrante transportando 2 tijolos de maconha, fato que demonstra habitualidade no tráfico e é incompatível com a figura dos chamados "traficantes de primeira viagem"-, parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Nessa direção:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]" (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugênio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado

previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabiliza-se, assim, a sanção em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a grande quantidade de drogas, capaz de atingir elevado número de pessoas, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR LEONARDO LUIZ CÉSAR DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no

unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, diante da manifestação ministerial, determino a destruição da contraprova das drogas apreendidas e o perdimento do veículo, uma vez que foi apreendido em transporte de droga ilícita e cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei n.º 11.343/2006. Neste sentido o c. Supremo Tribunal Federal:

"O Tribunal, apreciando o tema 647 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.491, RELATOR MIN. LUIZ FUX, j.17/5/2017). g.n.

Deferido os benefícios da justiça gratuita (fls.181-2).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)
Mauá, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA